



---

# RODINNÉ PRÁVO\_1

---

# RODINNÉ PRÁVO

- **Nový občanský zákon (NOZ) – Zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2014, ruší dosavadní zákon č. 94/1963 Sb. o rodině.**
  - **Rodinné právo** upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. (základem rodiny jsou dva lidé, kteří se spolu rozhodli žít – manželství, registr. partnerství)
  - **Rodina – není právním ale faktickým sdružením lidí**
  - **RP** – právní normy, které upravují postavení člověka v rodině (určují např. kdy se muž pokládá za otce)
  - Účelem **RP** je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí
-

# RODINNÉ PRÁVO

- **Jde o úpravu těchto práv a povinností:**
    - mezi manžely navzájem,
    - mezi rodiči a dětmi,
    - mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují.
  - **Zabývá těmito oblastmi :**
    - Manželstvím a registrovaným partnerstvím
    - Manželským majetkovým právem
    - Příbuzenstvím a švagrovstvím
    - Jinými formami péče o dítě
    - výživným.
-

# ZÁSADY

- Zásada **solidarity**
  - Rodinné vztahy patří do **soukromého práva**
  - Státní orgány mohou do rodinných vztahů zasahovat kvůli **ochraně zájmů nezletilých, a to i z vlastní iniciativy** (OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí)
  - Účastníci rodinných vztahů většinou nemohou se svými právy a povinnostmi volně disponovat – vzdát se jich nebo je převést na jiného
-

# PRAMENY

- **Občanský zákoník**
  - **Zákon o sociálně-právní ochraně dětí**
-

# MANŽELSTVÍ

= trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem formou občanského nebo církevního svazku

**Uzavření manželství** – slavnostní obřad za přítomnosti 2 svědků

**Snoubenci prohlašují:**

- že spolu svobodně vstupují do manželství
  - že jim není známa žádná překážka vylučující uzavření platného manželství
  - že znají navzájem svůj zdravotní stav
  - jak se dohodli o příjmení
  - že zvážili uspořádání svých majetkových poměrů
  - že zvážili své bydlení a hmotné zajištění
-

# DOHODA O PŘÍJMENÍ

- Příjmení jednoho bude **příjmení společným**
  - **Ponechají si svá příjmení** + prohlásí, **jaké příjmení budou mít společné děti**
  - Jeden z nich bude k příjmení, které přijal sňatkem, **připojovat své dosavadní příjmení** předchozí příjmení se uvádí na druhém místě
-

# FORMY UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

- **Občanský sňatek**

uzavření **před orgánem veřejné moci** (zpravidla obce), tj. před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu  
+ za přítomnosti matrikáře

- **Církevní sňatek**

**před orgánem oprávněné církve** nebo náboženské společnosti  
oddávající musí doručit protokol o uzavření příslušnému obecnímu úřadu k zápisu do matriky



# SNoubenci mohou uzavřít manželství:

- **na matričním úřadě** podle **místa trvalého pobytu** jednoho ze snoubenců (popřípadě, kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu) nebo na libovolném matričním úřadě,
  - **před obecním úřadem**, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
  - **před orgánem státem registrované církve** nebo náboženské společnosti.
  - **V cizině** mohou snoubenci uzavřít manželství **před zastupitelským úřadem České republiky**, nebo též **před orgánem k tomu zmocněným** (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice).
-

# MATRIKA

- Kniha narození
- Kniha manželství
- Kniha úmrtí

<http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/364/?strana=3>

---

| Rok<br>1879 | Mesíc<br>a<br>den | Ženich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nábo-<br>ženství<br>profesion | Léta<br>věku      | Svobodný<br>Váček |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |                   | Číslo<br>domu | Jmeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |                   |
| 4.          | srpna             | 70            | Jan Kuzička, obyvateľ na Zahradě č. 70, syn<br>Petra Kuzičky, souvada na horním-předměstí č. 167<br>a jeho manželky Rozalce, dcery Anny Kaliny, sou-<br>vada na horním-předměstí.<br>Po třetím ohlášení 20. 27. října a 3. srpna 1879<br>oddal: Rtd. Křížka, kat.<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 50 alleg. 10                                                                                                                                   | 1                             | 6<br>1850<br>165  | 1                 |
|             |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |
| 4.          | srpna             | 8             | Václav Sedláček, obyvateľ v Oslu, syn Václava<br>Sedláčka, obyvatele v Lázarově č. 2, a jeho manželky<br>Anny, rozena Chaloušková z Mělníka, katol.<br>Po třetím ohlášení 6. 12. 20. října 1879<br>oddal: Rtd. Jáchta, kat.<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 72 alleg. 10                                                                                                                                                                         | 1                             | 23<br>1858<br>165 | 1                 |
|             |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |
| 11.         | srpna             | 301           | Robert Dvůrka, poštoví správce, obyvateľ na horním-<br>předměstí č. 301, syn Jana Dvůrky, bývalého na horním-<br>předměstí č. 270, a jeho manželky Marianny, dcery<br>Martina Dvůrky, obyvatele na horním-předměstí č. 265<br>Po třetím ohlášení dne 27. října, 2. 10. srpna 1879<br>oddal: Rtd. Jáchta, kat.<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 81 alleg. 10<br>Nesplati tomu ženichu dva otce a tmuže matku svolení J. a. a. 1879 č. 81 alleg. 10 | 1                             | 6<br>1855<br>165  | 1                 |
|             |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |
| 12.         | srpna             | 39            | Hlavě Vrášek, profesor na vyšší<br>reálce v Litomyšli č. 89, syn Josef<br>Vráška, rozena v Honově č. 90-<br>a matky Vincencie, rozené Krausové<br>z Mělníka, katol.<br>Po třetím ohlášení 20. 27. října a 3. srpna 1879<br>oddal: Rtd. Jáchta, kat.<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 83 alleg. 10                                                                                                                                                 | 1                             | 21<br>1857<br>165 | 1                 |
|             |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |
| 18.         | srpna             | 114           | Rtd. Jan Janošky, obuvník v R-<br>líce č. 25, syn Františka Janošky,<br>bednáře v Nové Vsi č. 23, a matky<br>Hilky, dcery Petra Kábele z Rlíce.<br>Po třetím ohlášení a chránu Janě Lito-<br>myštskému a Rtd. Káděm dne 10.<br>15. a 17. srpna 1879 oddal: Rtd. Janošky<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 83 alleg. 10                                                                                                                             | 1                             | 20<br>1857<br>165 | 1                 |
|             |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |

| Nevěsta                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Svědkové          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Jmeno                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nábo-<br>ženství<br>profesion | Léta<br>věku      | Svobodný<br>Váček |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                   |
| Kateřina Kubalova, dcera Františka Kubišky,<br>obvatele v Běláckách č. 29, a jeho manželky<br>Anny, dcery Josefa Kodyšky, rozena z Běláck<br>č. 61                                                                                                                               | 1                             | 18<br>1852<br>165 | 1                 |
| Prima, dcera po Josefu Sedláčkovi, obvatele<br>na Zahradě č. 70, dcera Anny Sedláčkové, rozené<br>z Lázarově č. 2, a jeho manželky Kateřiny, ro-<br>zené Chalouškové z Mělníka, katol.                                                                                           | 1                             | 28<br>1858<br>165 | 1                 |
| Emilie, dcera po Josefu Stanovi, souvada na<br>horním-předměstí č. 301, dcera Ignace Stan-<br>ovského, rozeného na dolním-předměstí č. 265<br>a jeho manželky Kateřiny, dcery Ignace Myšle,<br>souvada na horním-předměstí č. 265, katol.                                        | 1                             | 22<br>1858<br>165 | 1                 |
| Marie Podhajský, dcera Františka<br>Podhajského, mistarova v Litomyšli č. 89,<br>a matky Marie, dcery Josefa<br>Janě z Rlíce.                                                                                                                                                    | 1                             | 20<br>1857<br>165 | 1                 |
| František Podhajský<br>svoluje se svateb                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                   |                   |
| Marie Lechová, dcera An-<br>ny Lechové, rozené z Rlíce, a matky<br>Terzie, dcery Vojtěcha Polovity z Rlíce.<br>Po třetím ohlášení a chránu Janě Lito-<br>myštskému a Rtd. Káděm dne 10.<br>15. a 17. srpna 1879 oddal: Rtd. Janošky<br>Koup. matr. f. a. a. 1879 č. 83 alleg. 10 | 1                             | 24<br>1857<br>165 | 1                 |
| František Janošky<br>svoluje se svateb                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |                   |



| Post-Nro. | Jahr,<br>Monat,<br>Tag u. Ort<br>der Trauung | Jetziger Wohnort,<br>Nro. des Hauses,<br>Bezirksgericht,<br>Bezirkshauptmann-<br>schaft des Bräuti-<br>gams und der Braut | Trauender<br><br>Priester    | Bräutleute                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              |                                                                                                                           |                              | Sor- und Zuname, Stand, Geburtsort, Haus-Nro.,<br>ehemaliger Wohnort, Haus-Nro., Bezirksgericht, Bezirkshaupt-<br>mannschaft; Sor- und Zunamen und Stand der Eltern,<br>deren Wohnort und Religion.                                                                                     |
| 1.        | 1899.<br><br>März<br>16.                     | Kirchneubirk<br>N <sup>o</sup> 5<br>Bezirksgericht und<br>Hauptmannschaft:<br>Falkenau.                                   | Josef Maria<br>Administrator | Gläferer Franz Fleischhauer in Kirchneubirk N <sup>o</sup> 5, geboren Sautbst N <sup>o</sup> 5, ehelicher Sohn des Karl Gläferer, Lohmormann und Grundbesitzer in Kirchneubirk N <sup>o</sup> 5, und der Maria Anna geb. Fischer aus Kirchneubirk N <sup>o</sup> 4.<br>Alle katholisch. |
|           | Kirchneubirk                                 | Kirchneubirk<br>N <sup>o</sup> 37<br>Bezirksgericht und<br>Hauptmannschaft:<br>Falkenau.                                  |                              | Bauer Franciska wohnhaft in Kirchneubirk N <sup>o</sup> 37, eheliche Tochter des Eduard Bauer in Lauterbach N <sup>o</sup> 256, und der Maria geb. Bauer von Lauterbach N <sup>o</sup> 24.<br>Alle katholisch.                                                                          |



# ODDACÍ LIST.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

— úřadovna v Ž i ž k o v ě

potvrzuje, že v jeho úřední knize oddavek svazek XIII... na str. 407... u č. řad. 814

jest zapsáno:

|                                             |                                                                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rok<br>měsíc a den sňatku                   | Tisícdevětsettrigetdevět sedmého října,<br>7. / X. 1939.                                    |                                                                      |
|                                             | ženich                                                                                      | nevěsta                                                              |
| Jméno a příjmení                            | Václav<br>K o č í                                                                           | Marie<br>Č e r v e n á                                               |
| Rodiště                                     | Kopidlno, p.o. Jičín                                                                        | Starkoč, p.o. Náchod                                                 |
| Příslušnost                                 | Kopidlno, p.o. Jičín                                                                        | Studnice, p.o. Náchod                                                |
| Zaměstnání                                  | holič a kadeřník                                                                            | prodavačka                                                           |
| Bydliště                                    | Praha-Žižkov čp.1079                                                                        | Praha XI. čp.1876                                                    |
| Věk                                         | nar. 9.VIII.1918                                                                            | nar. 9.I.1916                                                        |
| Svoboda(a) vdovec(a)<br>rozloučen(a)        | svobodn                                                                                     | svobodna                                                             |
| Náboženství                                 | řím.kat.                                                                                    | bez vyznání                                                          |
| Jméno, příjmení a<br>zaměstnání rodičů      | Alois Kočí, tesař, a Fran-<br>tiška roz. Jandová,<br>Kopidlno                               | Antonín Červený, žel. zříz.<br>a Anežka roz. Kollertová,<br>Kopidlno |
| Jméno, příjmení<br>a bydliště svědků        | Antonín Červený, automechanik, Kopidlno čp.193<br>Alois Hudeček, šofér, Praha-Žižkov čp.611 |                                                                      |
| Jméno a hodnost<br>oddávajících<br>úředníků | JUDr. Ida Uchytlová, mag. vrch. kom.<br>Josef Pichrt, kancelista                            |                                                                      |
| Odstranění<br>překážek sňatku               |                                                                                             |                                                                      |
| Poznámka                                    | čj. Ž. 53795/39.                                                                            |                                                                      |

V Praze dne 7. října 1939.

Za primátora:

*Uchytlová*

vrch. mag. rad.



ČESKÁ REPUBLIKA

ODDACÍ LIST

v knize manželství matričního úřadu

okres

ve svazku roč. strana/list poř. č.

|                                                  |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| Místo uzavření manželství                        |     |      |
| Den, měsíc, rok uzavření manželství              |     |      |
|                                                  | muž | žena |
| Jméno(a) a příjmení, popř. rodná příjmení        |     |      |
| Den, měsíc, rok a místo narození, okres/stát     |     |      |
| Rodné číslo                                      |     |      |
| Osobní stav                                      |     |      |
| Jméno(a) a příjmení, popř. rodná příjmení rodičů |     |      |
| Dohoda o příjmení:<br>muž:<br>žena:<br>děti:     |     |      |
| Poznámka                                         |     |      |

V

dne

jméno, příjmení a podpis matrikáře

Číslo zúčtovatelného tiskopisu:

MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

DOKLAD  
O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

v knize registrovaného partnerství matričního úřadu

kraj

ve svazku roč. list poř. č.

|                                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Místo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství           |            |            |
| Den, měsíc, rok prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství |            |            |
|                                                                   | partner/ka | partner/ka |
| Jméno(a) a příjmení, popř. rodná příjmení                         |            |            |
| Den, měsíc, rok a místo narození, okres/stát                      |            |            |
| Rodné číslo                                                       |            |            |
| Osobní stav                                                       |            |            |
| Jméno(a) a příjmení, popř. rodná příjmení rodičů                  |            |            |
| Poznámka                                                          |            |            |

V

dne

jméno, příjmení a podpis matrikáře

Číslo zúčtovatelného tiskopisu: P 000000

# MANŽELSTVÍ

**Platné**

**Neplatné**

**Zdánlivé**



# ZÁKONNÉ PŘEKÁŽKY MANŽELSTVÍ

## Platné manželství nemůže být uzavřeno:

- S **nezletilým**, který není plně svéprávný (soud může povolit uzavření manželství i nezletilému, který dovršil **16 let** – jen z důležitých důvodů)
- S osobou, které byla **omezena svéprávnost v této oblasti**
- S **ženatým, vdanou, osobu žijící v registrovaném partnerství** (překážka bigamie)
- **Mezi předky a potomky nebo mezi sourozenci** (platí i pro příbuzenství vzniklé osvojením)
- Mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, mezi pěstounem a svěřeným dítětem
- **Za neplatné prohlašuje manželství soud**





# ZDÁNLIVÉ MANŽELSTVÍ

- Manželství ani nevznikne, takže ho soud ani neprohlašuje za neplatné
  - Manželství **nebylo uzavřeno zákonným způsobem**
  - Např. soužití dvou osob, jejichž sňatek byl uskutečněn před církví, která není registrovaná státem, svatba v Las Vegas a na matriku v ČR nebyly doručeny potřebné doklady
-

# VZTAHY MEZI MANŽELY

- Muž a žena mají stejná práva a povinnosti:
- Žít spolu
- Být si věrni
- Vzájemně si pomáhat
- Společně pečovat o děti
- Vytvářet zdravé rodinné prostředí
- Tyto povinnosti jsou pouze morální, nelze je vymáhat právními sankcemi. Jejich porušování ale může být důvodem rozvodu.



# VYMAHATELNÁ PRÁVA

- Právo manžela na zabezpečení srovnatelné životní úrovně s druhým manželem
  - Povinnost přispívat na náklady rodinné domácnosti manželem, který svévolně domácnost opustil
  - Povinnost dohodnout se na podstatných záležitostech rodiny (při sporu může rozhodnout soud!)
  - Manželé se mohou vzájemně zastupovat v běžných záležitostech
-

# RODINA, PŘÍBUZENSTVO

- Rodina v právním smyslu = **manželé + děti**
  - Ostatní spolužijící osoby jsou **příslušníci domácnosti**
  - Příbuzenství v přímé linii – přímo pocházejí jeden ze druhého
  - Stupeň příbuzenství – počet porodů, aby příbuzenství vzniklo
  - Příbuzenství v pobočné linii – mezi osobami se společným předkem
  - Příbuzenské vztahy vznikají i nemanželským zrozením
  - Mezi manželem a příbuznými druhého manžela jsou vztahy švagrovské (ne příbuzenské)
-



# BYDLENÍ MANŽELŮ

- Obydlí manželů je tam, kde mají rodinnou domácnost
  - Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně – má stejné účinky jako opuštění rodinné domácnosti
  - Uzavřením manželství vznikne právo bydlet v bytě, k němuž má právo bydlení jeden z manželů i druhému manželovi
  - Ve společné domácnosti je nepřípustné domácí násilí  
soud může jednoho z manželů z důvodu násilí nebo hrozby násilí vyloučit z bytu, a to max. na 6 měsíců (platí i pro spolužijící osoby)
-